

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/1063/2020

**शिकायतकर्ता सुनील कुमार बर्मन, मुकाम नवागांव पोस्ट आमनदुला व्हाया सक्ति
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

विरुद्ध

**जनसूचना अधिकारी, सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 02.09.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2020 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 12.09.2020 को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 09.10.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार बर्मन व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा श्री मनोज कुमार पटेल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालखरौदा की ओर से श्री विमलेश कुमार दबेल करारोपण अधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “ग्राम पंचायत बन्दोरा के मास्टर रोल का 01.01.2020 से दिनांक 20.07.2020 तक के अवधि का कार्य का नाम तारबांध तालाब गहरीकरण एवं टोवाल निर्माण कार्य का प्रमाणित छायाप्रति की मांग किये है।”
5. जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा श्री मनोज कुमार पटेल के द्वारा आज आयोग के समक्ष बताया गया कि वह इस ग्राम पंचायत नवंबर 2020 से कार्यरत हैं। उन्हें शिकायतकर्ता को मूल आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक के मूल आवेदन के बारे में जानकारी हुई। तदोपरान्त उनके द्वारा तत्कालीन सचिव से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को वेबसाइट का एड्रेस प्रदाय किया गया। वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक के मूल आवेदन की प्रस्तुति के समय श्री राजेश कुमार दुबे इस ग्राम पंचायत में सचिव के रूप में कार्यरत थे तथा वह वर्तमान में ग्राम पंचायत सकादाहा में कार्यरत है।

6. शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्हें केवल वेबसाइट का एड्रेस दिया गया । उक्त वेबसाइट मोबाईल पर खोलने पर नहीं खुलती है । यदि वह जानकारी की हार्ड कापी चाहते हैं तो वांछित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं । आयोग द्वारा उन्हें बताया गया कि वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी अधिकृत जानकारी मान्य की जाती है ।

7. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक LPA 444/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2015 में निम्नानुसार अवधारणा प्रतिपादित की गई है –

20. The question which in our view thus arises is whether information which has suo motu been made available by a public authority various means of information including internet in fulfillment of its obligation under Section 4 of the RTI Act, can be requested for under Section 6 of the Act.

उक्त निर्णय की कंडिका 21 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारणा अभिव्यक्त की गई है –

21. We, for the reasons following, are of the view that neither can information already suo motu made available by the public authority in discharge of obligation under Section 4 be requested for under section 6 of the Act nor is the CPIO required to reject the said request giving the the reason of the information having suo motu been made available on the internet

इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/SH/A/2014/002313 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 का निम्न अंश अवलोकनीय है –

With regard to the first issue, we note that the information, that is placed by a public authority on its website, is already available in the public domain and is, therefore, not under the control of the public authority. It can be obtained by any interested person by consulting the relevant website. If public authorities are required to provide hard copies of the information, already available on their website as part of suo motu disclosure will become futile, because the very purpose of such disclosure is to ensure that applicant do not have to approach public authorities to get a good deal of information already placed by them on their website

माननीय उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रतिपादित उक्त अवधारणा के आलोक के परिप्रेक्ष्य में जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को वेबसाइट का एड्रेस उपलब्ध करा कर जानकारी डाउनलोड करने हेतु सूचित किया गया है, उक्त सूचना को पर्याप्त एवं उचित मान्य किया जाता है ।

8. प्रकरण के परीक्षण से पाया जाता है कि आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 23.07.2020 पर तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कार्यालय सचिव, ग्राम पंचायत बन्दोरा, जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा श्री राजेश कुमार दुबे के द्वारा कोई कार्यवाही किया

जाना नहीं पाया जाता है । उनके द्वारा स्थानान्तरण होने पर वर्तमान जन सूचना अधिकारी को आवेदक के मूल आवेदन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है । वर्तमान जन सूचना अधिकारी को आयोग के नोटिस पर आवेदक के मूल आवेदन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक को जानकारी प्रदाय की गई है । अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जांजगीर चाम्पा को अनुशंसा की जाती है कि वह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बंदौरा जनपद पंचायत मालखरौदा जिला जांजगीर चाम्पा के विरुद्ध आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 23.07.2020 पर निर्धारित समयसीमा में कोई कार्यवाही नहीं करने की जांच कर उनके विरुद्ध आवश्यक होने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है ।

सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त